



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ragioneria

Corso di Laurea in Scienze Aziendali

Canale (E-M)

Lezione 13

*Prof. Flaviano Moscarini
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Sapienza Università di Roma*

@ tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell'autore

Immobilizzazioni immateriali: avviamento

- L'**avviamento** è per sua natura un «costo» che emerge solamente in determinate operazioni «straordinarie».
- In particolare, questo «costo» emerge nella contabilità/bilancio di un'impresa che acquisisce l'azienda (o il ramo d'azienda) esercitata da un'altra impresa.
 - Bisogna preliminarmente comprendere la nozione di «azienda» dal punto di vista civilistico. Il codice civile all'**art. 2555** definisce l'azienda quel «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».
 - Quindi l'imprenditore (individuale persona fisica o collettivo tramite società) esercita la sua attività mediante l'organizzazione di un complesso di beni funzionale all'impresa.
 - La giurisprudenza ritiene pacifico considerare nella nozione di azienda anche tutti i diritti e gli obblighi connessi ai beni che appartengono all'azienda (contratti con fornitori e clienti, contratti con i dipendenti, ecc.). Quindi la nozione di azienda fa riferimento al complesso di beni e diritti funzionali all'esercizio dell'impresa.
 - In sostanza, l'attività d'impresa si esercita mediante l'azienda, ovvero sia l'organizzazione (in senso lato, quindi anche intesa come combinazione) di fattori produttivi e risorse (tecniche, fisiche e umane).
- Pertanto, anche l'«azienda», così come ciascun bene considerato singolarmente, può essere oggetto di diritti e quindi può essere «trasferito» da un imprenditore/impresa (cedente/conferente) all'altro (acquirente/conferitario).
- Come per qualsiasi altro bene che può essere oggetto di trasferimento (es. un immobile, un brevetto, ecc.) anche l'azienda può essere trasferita mediante atto di cessione (o mediante apporto in caso di conferimento).
- Di conseguenza, sarà necessario determinare un «valore» o «prezzo» di trasferimento dell'azienda (il trasferimento può consistere in una «cessione» o in un «conferimento»).
- Precisando che: per «valore» si intende il valore teorico (detto anche valore economico o valore intrinseco) determinato in base a determinate metodologie di stima. Per «prezzo» si intende il prezzo effettivo concordato dalle parti che potrebbe differire dal suo valore teorico per effetto delle condizioni di negoziazione ecc.
- Inoltre, bisogna precisare che l'impresa potrebbe esercitare l'attività attraverso più «rami d'azienda».

Immobilizzazioni immateriali: avviamento

STATO PATRIMONIALE BETA S.P.A. 31/12/n

		Patrimonio netto	900	
Partecipazioni in altre imprese	600			Ramo d'azienda (attività di gestione di investimenti finanziari)
Fabbricati	500	Debiti vs banche	500	Ramo d'azienda (attività immobiliare)
Crediti vs clienti	900	Debiti vs fornitori	600	

- Nel caso della società BETA S.p.A. si osserva quanto segue:
- BETA S.p.A. è la persona giuridica che esercita l'attività d'impresa attraverso due aziende (o rami d'azienda). La BETA esercita due distinte attività imprenditoriali:
 - La gestione di partecipazioni in altre imprese (sono investimenti di natura finanziaria che possono generare dividendi o plus/minus valenze all'atto della loro cessione)
 - La gestione di beni immobili (fabbricati). Nel caso specifico si ipotizza ad esempio che la BETA acquista immobili per poi affittarli a terzi. Nell'ambito di questa attività accende mutui ipotecari, si occupa della manutenzione degli immobili (contratti con fornitori), ecc.
- Ciascun ramo così identificato può essere oggetto di trasferimento (cessione) ad altra impresa (società).
- È possibile anche determinare quale sia il Patrimonio Netto attribuibile a ciascun ramo d'azienda. Nell'esempio, il PN attribuibile al ramo d'azienda immobiliare è pari a 300 ($\text{Attivo} - \text{Passività} = (500 + 900) - (500 + 600) = 300$).
- Quindi in caso di «trasferimento» (es. cessione) del ramo d'azienda, l'acquirente risulterà titolare di tutti i beni e diritti connessi che fanno parte del ramo d'azienda così identificato (beni, contratti, debiti e crediti collegati, ecc.).
- Nel caso in esame, il valore «contabile» netto dei beni che appartengono al ramo d'azienda è pari a 300.
- Mentre le parti individueranno un «valore economico» o «prezzo» che molto probabilmente sarà differente dal PN del ramo d'azienda da trasferire. Questo per due ragioni: 1) alcuni beni iscritti sono iscritti ad un valore contabile che riflette il loro costo storico al netto di eventuale fondo di ammortamento, mentre il loro valore corrente di mercato potrebbe essere superiore o inferiore; 2) il ramo d'azienda è funzionante e in grado di generare redditi. Pertanto, il compratore dovrà riconoscere al cedente un «valore economico» o «prezzo» del ramo d'azienda che tenga conto di questi elementi. Ed è appunto dalla differenza tra «valore» di cessione e patrimonio netto del ramo d'azienda che potrebbe emergere l'avviamento.

Immobilizzazioni immateriali: avviamento

- L'**avviamento** è il maggior valore del capitale economico (W) rispetto al patrimonio netto rettificato (K').

$$\text{AVVIAMENTO} = W - K'$$

- W è il valore del capitale economico dell'azienda/ramo d'azienda stimato in base a determinate metodologie analitiche o empiriche che tengono conto delle prospettive reddituali dell'azienda/ramo d'azienda
- K' il valore del Capitale Netto di Funzionamento (K) opportunamente rettificato per tener conto di eventuali plusvalori latenti derivanti dalla valutazione "prudenziale" e tendenzialmente al costo storico dei valori dell'attivo patrimoniale o di minusvalori latenti

Il Principio Contabile OIC n. 24 definisce avviamento: *"l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente"*

- Il trattamento contabile dell'avviamento è disciplinato dall'art. 2426, punto 6, che recita: *"l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, se esiste, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto».*

Immobilizzazioni immateriali: avviamento

La norma sancisce che l'avviamento può essere iscritto nell'aggregato B.I dell'attivo dello stato patrimoniale (cioè, può essere capitalizzato) se esistono le seguenti condizioni:

- è stato **acquisito a titolo oneroso**;
- è **iscritto nei limiti del costo per esso sostenuto**;
- il **consenso del collegio sindacale**, ove esistente.

Acquisito a titolo oneroso vuol dire che deve essere avvenuto un trasferimento di azienda o di un ramo aziendale. **Non è iscrivibile, pertanto, l'avviamento interno** (detto anche originario), ma solo quello acquisito e pagato (avviamento derivato).

Nei limiti del costo sostenuto significa che – a prescindere dall'effettivo valore dell'avviamento – la società può iscrivere un valore massimo pari al costo per esso sostenuto (prezzo corrisposto per l'acquisizione). L'avviamento *originario* generato *internamente* non può essere iscritto in bilancio.

L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un «bene» immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell'azienda (OIC n. 24, § 70).

Il legislatore italiano impone l'ammortamento sistematico dell'avviamento. Art. 2426 n. 6:
«l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento».

Ammortamento e svalutazione dell'avviamento: scritture

L'ammortamento dell'avviamento (così come per gli oneri pluriennali) viene fatto «in conto». Cioè non viene creato un fondo ammortamento ma viene imputato direttamente al conto «Avviamento». Pertanto nello stato patrimoniale (B.I.5) andrà chiuso il conto «avviamento» al netto dell'ammortamento dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti e di svalutazioni per perdite durevoli. La voce B.10.a di conto economico accoglie l'ammortamento dell'esercizio.

Ammortamento Avviamento (CE - B.10.a)	a	Avviamento (SP - B.I.5)	5
---------------------------------------	---	-------------------------	---

Infatti, nel caso in cui alla data di chiusura del bilancio, l'avviamento presenti un valore durevolmente inferiore, il principio contabile OIC 24 recita: *“in occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell'avviamento (impairment test), svolgendo un'attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili presi in considerazione al tempo della originaria rilevazione. Le eventuali riduzioni di valore che emergessero dall'analisi debbono essere tempestivamente registrate procedendo alla svalutazione esplicita della posta avviamento”*.

Svalutazione Avviamento (CE - B.10.c)	a	Avviamento (SP - B.I.5)	5
---------------------------------------	---	-------------------------	---

• OPERAZIONE DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA CON ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELL'ACQUIRENTE DELL'AVVIAMENTO

STATO PATRIMONIALE ALFA S.P.A. 31/12/n

Impianti	50	Debiti vs banche	700
Macchinari	100	Debiti vs fornitori	300
Terreni	1.000	Patrimonio netto	1.000
Cassa	550		

STATO PATRIMONIALE BETA S.P.A. 31/12/n

Partecipazioni	600	Debiti vs banche	500
Fabbricati	500	Debiti vs fornitori	600
Crediti vs clienti	900	Patrimonio netto	900

- La Alfa S.p.A. (cessionaria/ acquirente) è intenzionata ad acquisire un “ramo d’azienda” della Beta S.p.A. (cedente)
- Il “perimetro” del ramo d’azienda oggetto di cessione viene così individuato:
 - Fabbricati per 500
 - Crediti vs clienti per 900
 - Debiti vs banche per 500
 - Debiti vs fornitori per 600
- In sostanza, la Beta S.p.A. è intenzionata a cedere il proprio ramo d’azienda operativo (il cui “perimetro” è rappresentato da tutti gli elementi attivi e passivi ad esclusione delle partecipazioni finanziarie). Il capitale netto del ramo d’azienda è pari a 300 (1400-1100).
- Le due società contattano un esperto estimatore indipendente per determinare il valore del capitale economico del ramo d’azienda oggetto di cessione, cioè il valore di trasferimento del ramo d’azienda nell’ottica di un terzo indipendente.
- L’esperto indipendente stima un valore del capitale economico del ramo d’azienda **pari a 500** così calcolato:
 - 300 è il valore contabile del capitale netto del ramo d’azienda
 - 150 sono imputabili a plusvalori latenti del fabbricato iscritto al costo storico per 500 ma in ipotesi di cessione valutabile in 650 (capitale netto + rettifiche = capitale netto rettificato)
 - L’ammontare residuo (50) non è imputabile a specifici elementi dell’attivo o del passivo ma genericamente ad “avviamento” (cioè intangibili non specifici e non contabilizzati in bilancio)

Immobilizzazioni immateriali: avviamento

STATO PATRIMONIALE BETA S.P.A. 31/12/n

Partecipazioni	600	Debiti vs banche	500
Fabbricati	500	Debiti vs fornitori	600
Crediti vs clienti	900	Patrimonio netto	900

- Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. concordano che il “prezzo effettivo” di cessione del ramo d’azienda sia fissato pari al valore del capitale economico stimato dal perito indipendente e cioè 500.
- Gli amministratori delegati delle società firmano il contratto preliminare di vendita e successivamente si recano dal notaio per l’atto di cessione.
- Scritture contabili della società acquirente Alfa S.p.A.:

DIVERSI		DIVERSI		
Acquisto del ramo d’azienda da Beta S.p.A.			650	
			900	1.600
Fabbricati	a		50	
Crediti vs clienti		debiti vs banche	500	
Avviamento		Debiti vs fornitori	600	
		Beta S.p.A. c/cessione	500	
Beta S.p.A c/cessione	a	Banca		500



Immobilizzazioni immateriali: avviamento

STATO PATRIMONIALE ALFA S.P.A. (ANTE ACQUISIZIONE)

Impianti	50	Debiti vs banche	700
Macchinari	100	Debiti vs fornitori	300
Terreni	1.000	Patrimonio netto	700
Cassa	550		
Totale attivo	1.700	Totale passivo + PN	1.700

STATO PATRIMONIALE BETA S.P.A. (ANTE CESSIONE)

Partecipazioni	600	Debiti vs banche	500
Fabbricati	500	Debiti vs fornitori	600
Crediti vs clienti	900	Patrimonio netto	900

STATO PATRIMONIALE ALFA S.P.A. (POST ACQUISIZIONE)

Impianti	50	Debiti vs banche	1,200
Macchinari	100	Debiti vs fornitori	900
Terreni	1.000	Patrimonio netto	700
Cassa	50		
Fabbricati	650	Totale passivo + PN	2.800
Crediti vs clienti	900		
Avviamento	50		
Totale attivo	2.800		

STATO PATRIMONIALE BETA S.P.A. (POST CESSIONE)

Partecipazioni	600	Patrimonio netto	900
Cassa	500	Utile d'esercizio	200
		(plusvalenza da cessione del ramo d'azienda)	

Immobilizzazioni immateriali: migliorie su beni di terzi

- I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali (B.I.3 di SP) se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza.
- I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico nella voce di CE «B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni», salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo iscritto tra le "Immobilizzazioni immateriali" viene riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.
- Più comunemente, trattasi di costi di manutenzione straordinaria («migliorie») su beni (materiali, es. immobile) in uso dell'impresa in virtù di un contratto (ad esempio locazione). Tali costi sono capitalizzabili nell'attivo di bilancio e quindi assoggettati ad ammortamento per il periodo di durata della locazione (tenuto conto dell'eventuale rinnovo se dipendente dal conduttore).
- Caso 1: costi sostenuti per sostituire (nell'ottico di migliorare) l'impianto elettrico dell'immobile (ad uso ufficio) in locazione (contratto 6 anni rinnovabile per altri 6 da parte del conduttore). In questo caso i costi sostenuti sono capitalizzabili e cioè iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (SP B.I.3) e ammortizzati per il periodo di durata della locazione, incluso il rinnovo (12 anni).
- Caso 2: costi sostenuti per nuovi sensori dell'impianto di allarme dell'immobile in locazione. Nel caso specifico, le componenti dell'impianto di allarme potrebbe essere rimosse e riallocate su un altro immobile. Quindi il costo dei beni che hanno una autonoma funzionalità saranno iscritti come immobilizzazione «materiale» (nuovo cespite autonomo) e ammortizzato in relazione alla vita utile (che non dipende dalla durata del contratto di locazione).